

1500522-71.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2166253/2021 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 18597682 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 795/21/925 - 2º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500522-71.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500522-71.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2166253/2021 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 18597682 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 795/21/925 - 2º Distrito Policial de

Santa Barbara D'Oeste, 2166253 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 795/21/925 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CARVALHO PEREIRA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a DANIEL CARVALHO PEREIRA LIMA, (com qualificação às fl. 19) a conduta correspondente ao art. artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, "j" (calamidade pública), do Código Penal, praticada em 17/11/2014, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 19 de junho de 2021, por volta de 18h20min, em ocasião

de calamidade pública (Covid-19), na Rua Turquia, nº. 102, Palmeiras, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, DANIEL CARVALHO PEREIRA LIMA, qualificado a fls. 16, guardava e trazia consigo, para fins de comercialização, 59 porções de cocaína, pesando aproximadamente 17 gramas, e 43 invólucros contendo maconha, com peso aproximado de 64 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/06 e auto de constatação de fls. 07), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fl. 54); 2) o recebimento da denúncia (fls. 167/168) em 06/06/2022; 3) a defesa (fls. 134/135); 4) notificação (fl. 143); 5) citação (fl. 209) e 6) a colheita de prova oral em juízo (fls. 11/12 e 14). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 4 e 15); boletim de ocorrência (fls. 5/7); auto de exibição e apreensão (fls. 8/9); auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 10); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 63/65).

2.2. Da autoria.

A autoria de DANIEL CARVALHO PEREIRA LIMA também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1 / 2), aos depoimentos (fls. 11/12 e 14), ao auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), ao laudo pericial (fls. 63/65) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina no local, oportunidade em que avistaram DANIEL na condução do veículo GM Kadett, de placas BRO-2489, e procederam a sua abordagem. Submetido a busca pessoal, na posse do denunciado, em sua meia, foram encontrados 20 invólucros contendo cocaína e, em seu bolso, a quantia de R\$26,00. Na sequência, realizada busca veicular, no console do automotor foram encontrados e apreendidos 39 invólucros contendo cocaína e 43 porções de maconha, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante."

Nesse sentido, as testemunhas Alberto e Jairo, ambos guardas civis/, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que: estavam em patrulhamento pela Rua Turquia no Jd. Europa momento em que observou o veículo GM/Kadett de cor cinza, placas BRO - 2489 de Taubaté/SP. Na condução do veículo estava Daniel Carvalho Pereira Lima, pessoa que os guardas civis já conheciam de outras averiguações. Ele foi abordado e submetido a uma busca pessoal, sendo encontrado na sua meia 20 invólucros de cocaína e em seu bolso R\$ 26,00 em espécie. No console do veículo os guardas civis encontraram 39 invólucros de cocaína e 43 invólucros de maconha. Questionado sobre a droga, Daniel alegou aos guardas civis que estava chegando no local para vende-las e iria permanecer das 18h as 23h e, vender a cocaína a R\$ 10,00 e a maconha por R\$ 5,00.

Por sua vez, o acusado DANIEL CARVALHO PEREIRA LIMA, solo policial (fl. 14), confessou a prática do crime. Relatou que: "nesta data foi abordado por guardas municipais, na oportunidade estava na condução de seu veículo GM/Kadett de cor

cinza. Após ser submetido a uma busca pessoal os guardas localizaram consigo cocaína e maconha. As drogas que trazia consigo iria vender no bairro onde foi abordado. Vende o "pó" (sic) por R\$ 10,00 e a maconha por R\$ 5,00 e, seu horário de "trabalho" no local é das 18h até as 23h. O interrogando deseja consignar que é formado em administração de empresas, foi demitido de seu trabalho cerca de trinta dias, tem dois filhos sendo um de 2 anos e outro de 13 anos, deste último o interrogando possui a guarda e mora consigo. Não é usuário de substância entorpecente, nunca foi processado e cometeu o crime para sustentar seu filho, tendo em vista não estar conseguindo emprego."

Em juízo informou que estava devendo uma quantia em dinheiro para uma pessoa e como forma de quitar parcialmente a dívida, aceitou transportar os entorpecentes, quando foi abordado pelos guardas civis. Atualmente está trabalhando registrado em CTPS desde dezembro de 2021. Informa que teria sido ameaçado pelos traficantes já que segundo eles o guarda civil teria informado que o réu seria um informante.

Como sabido, a confissão do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu.

Ademais, o depoimento apresentado pelos guardas civis, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico, mormente porque ele confessou o transporte dos entorpecentes.

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento dos guardas civis, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 59 porções de cocaína e 43 invólucros contendo maconha, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que as alegadas dificuldades financeiras suportadas pelo acusado jamais lhe concederiam um salvo-conduto para a sua opção pelo crime, diante da existência de alternativas lícitas para a sua superação.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecimento, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para DANIEL CARVALHO PEREIRA LIMA.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito. Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de

diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa. Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas geram maior grau de censura à conduta do acusado. Pois consigo houve apreensão de 59,5 gramas de massa de líquida de maconha, bem como 13,8 gramas de massa líquida de cocaína.

Analizadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item "i"), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em "05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Está presente a circunstância atenuante atinente a confissão espontânea do réu. Está presente a circunstância agravante descrita da denúncia (artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, calamidade pública - pandemia COVID-19). Nesse sentido, segundo o magistério de Rogério Greco, Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento.

Posto isso, compenso a circunstância agravante com a atenuante e mantenho o estabelecido na etapa anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, a redução deve ocorrer no seu percentual máximo de 2/3

Considerando-se a primariedade do réu, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ressaltada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação

pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 194 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra DANIEL CARVALHO PEREIRA LIMA (com qualificação à fl. 19), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a “01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto. SUBSTITUO a pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, vigente na data do fato.

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA